



भारत का राजपत्र  
The Gazette of India  
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 10 सितम्बर 2001/1923 सका

New Delhi, Monday, 10th September 2001/1923 Saka

புது தில்லி, - 2001 செப்டம்பர் 10, ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை / 1923 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department)

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை)

The translation in Tamil of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), The Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), The Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (26 of 1937) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under the clause (a) section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

நறுமணப் பொருள்கள் வாரியச் சட்டம், 1986 (10/1986), கலங்கரை விளக்கச் சட்டம் 1927 (17/1927), உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953 (49/1953) ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 (37/1970), முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் சட்டம், 1937 (26/1937) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன்பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வின்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price : Rs. 30.00]

**முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல்  
சட்டம், 1937<sup>1</sup>**

(சட்ட எண் 26/1937)

[1937, அக்டோபர் 7]

<sup>2</sup>\*\*\* முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்வதற்கு வகைசெய்வதற்கான ஒரு சட்டம்.

<sup>2</sup>\*\*\* முஸ்லீம்களுக்கு முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்வதற்கு வகைசெய்வதற்கு உகந்ததாக இருப்பதால், ஈங்கிதனால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுகிறது:—

1. (1) இந்தச் சட்டம், முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் சட்டம், 1937 என்று வழங்கப்பெறும்.

குறுந்தலைப்பும்,  
அளாவுகையும்.

(2) இது <sup>3</sup>[ஜம்மு—காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக] இந்தியா முழுவதையும் அளாவிநிற்கும் <sup>4 5</sup>\*\*\*].

2. மாறாக வழக்கம் அல்லது வழக்காறு எதுவும் இருந்தபோதிலும், உயில்வழியல்லாத இறங்குரிமை, வாரிசுரிமையாகப் பெறப்பட்ட அல்லது ஒப்பந்தம் அல்லது நன்கொடை அல்லது இனமுறைச் சட்டத்தின் பிற வகையும் எதனாலும் பெறப்பட்ட தனிப்பட்ட சொத்து உள்ளடங்கலாக, பெண்களின் சிறப்புச் சொத்து, திருமணம், தலக், இலா, ஜிஹார், லயான், குலா மற்றும் முபாரத் உள்ளடங்கலான மணஉறவு தீர்த்தல், வாழ்க்கைப் பொருளுதவி, மணக்கொடை, காப்பாண்மை, நன்கொடைகள், பொறுப்புக் கட்டளைகள் மற்றும் பொறுப்புக் கட்டளைச் சொத்துக்கள் (அறப்பணிகள் மற்றும் அறநிறுவனங்கள் மற்றும் அற மற்றும் சமய நிலைக்கொடைகள் அல்லாத பிற) வஃபுகள் தொடர்பான (வேளாண்மை நிலம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் தவிர) அனைத்துப் பிரச்சினைகளிலும் முடிவு செய்வதற்குரிய விதியானது, தரப்பினர்கள் முஸ்லீம்களாக இருக்கிறவிடத்து, முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) ஆகும்.

முஸ்லீம்களுக்கு  
இனமுறைச்  
சட்டம்  
பொருந்துதல்.

3. வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பு,—

(அ) தாம் ஒரு முஸ்லீம் என்று, மற்றும்

விளம்புகை  
செய்வதற்கான  
அதிகாரம்.

(ஆ) இந்திய ஒப்பந்தச் சட்டம், 1872 இன் பிரிவு 11இன் பொருளின்படி ஒப்பந்தம் செய்து கொள்வதற்குத் தாம் தகுதிமுடையவர் என்று,

<sup>1</sup> நோக்கங்கள் மற்றும் காரணங்களின் விவரவுரைக்காக 1935, இந்திய அரசிதழ் பகுதி V பக்கம் 136ஐயும், ஆய்வுக் குழுவின் அறிக்கைக்காக 1937, மேற்படி அரசிதழ் பகுதி V பக்கம் 235ஐயும் பார்க்கவும்.

18/1949 தமிழ்நாடு சட்டத்தினால் இந்தச் சட்டம் சென்னையில் திருத்தம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது.

<sup>2</sup> “இந்திய மாகாணங்களிலுள்ள” என்ற சொற்கள், சட்டங்கள் இணக்க ஆணை, 1950ஆல் விட்டுவிடப்பட்டன.

<sup>3</sup> பல்வகை இனமுறைச் சட்டங்களின் (நீட்டிப்பு) சட்டம், 1959 இன் (48/1959) பிரிவு 3ஆலும்இணைப்புப்பட்டியல் 1 ஆலும் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

<sup>4</sup> சட்டம் 26/1968 ஆல் பிரிவு 3 ஆம் பகுதி 1 ஆம் பின்வரும் மாற்றமைவுகளுக்கு உட்பட்டு பாண்டிச்சேரிக்கு நீட்டிக்கப்பட்டன:

வரம்புரையாக: இந்தச் சட்டத்தில் அடங்கியுள்ள எதுவும், பாண்டிச்சேரி ஒன்றியத்து ஆட்சி நிலவரையின் இனமுறைச் சட்டம் துறந்தோர்க்குப் பொருந்தாது.

<sup>5</sup> “வடமேற்கு எல்லை மாகாணம் நீங்கலாக” என்ற சொற்கள், இந்திய சுதந்திர (மையச் சட்டங்கள் மற்றும் அவசரச் சட்டங்களின் இணக்கம்) ஆணை, 1948 ஆல் விட்டுவிடப்பட்டன.

(இ) இந்தச் சட்டம் <sup>1</sup>[அளவுகிற ஆட்சி நிலவரைகளில்] தாம் குடியிருக்கிற ஒருவர் என்று

தெளிவுறக் காணுமாறு செய்கிற எவரும், வகுத்துரைக்கப்பட்ட படிவத்தில் வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பின் முன்பு தாக்கல் செய்யப்பட்டதான விளம்புகை மூலம் தாம் <sup>2</sup>[இந்தப் பிரிவினுடைய வகையங்களின்] நலனைப் பெற விரும்புகிறார் என்று விளம்பலாம்; மற்றும் அதன் பின்பு பிரிவு 2இன் வகையங்களானவை, அதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ள பொருட்பாடுகளோடு கூடுதலாக மகவேற்பு, உயில்கள், உயில்வழிக் கொடைகள் ஆகியவையும் கூட குறித்துரைக்கப்பட்டிருந்தாற்போன்று விளம்புகை செய்தவருக்கும், அவருடைய உரியவயது அடையாத குழந்தைகள் அனைவருக்கும், அவர்களுடைய வழித்தோன்றல்களுக்கும் பொருந்தும்.

(2) உட்பிரிவு (1)இன்படியான விளம்புகையை வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகார அமைப்பு ஏற்கமறுக்கிறவிடத்து, அந்த விளம்புகையைச் செய்ய விரும்புகிறவர், பொது அல்லது சிறப்பு ஆணை வாயிலாக, மாநில அரசாங்கம் இதன்பொருட்டு அமர்த்தலாகும் அலுவலரிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்; மற்றும் அத்தகைய அலுவலர் அந்த விளம்புகை செய்வதற்கு அந்த மேல்முறையீடு செய்பவர் உரிமை கொண்டவர் என்று தாம் தெளிவுறக்காண்பாராயின், அந்த விளம்புகையை ஏற்கும்படி வகுத்துரைக்கப்பட்ட அதிகாரஅமைப்புக்கு ஆணையிடலாம்.

4. (1) மாநில அரசாங்கம், இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கான விதிகளைச் செய்யலாம்.

விதிகளை  
செய்வதற்கான  
அதிகாரம்

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரங்களின் பொதுப் பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள் பின்வரும் பொருட்பாடுகள் அனைத்திற்கும் அல்லது அவற்றுள் எதற்கும் வகைசெய்யலாம்; அவையாவன:—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின்படியான விளம்புகைகள், எந்த அதிகார அமைப்பின் முன்பு மற்றும் எந்தப் படிவத்தில், செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை வகுத்துரைத்தல்;

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி விளம்புகைகளைத் தாக்கல் செய்வதற்கும் தமது அலுவல்களை ஆற்றுகையில் எவரேனும் தனிப்பட்ட குடியிருப்பிடங்களுக்கு வருகை தருவதற்கும் செலுத்தப்படவேண்டிய கட்டணங்களை வகுத்துரைத்தல்; மற்றும் அத்தகைய கட்டணங்களை செலுத்தப்படவேண்டிய காலங்களையும் அவை விதிக்கப்படவேண்டிய முறையும் வகுத்துரைத்தல்.

(3) இந்தப் பிரிவின் வகையங்களின்படி செய்யப்பட்ட விதிகள், அதிகாரமுறை அரசிதழில் வெளியிடப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் அதன்பேரில், இந்தச் சட்டத்தில் இயற்றப்பட்டதைப் போன்று செல்திறம் உடையது ஆகும்.

4. <sup>3</sup>[இந்தச் சட்டத்தின்படி மாநில அரசாங்கத்தால் செய்யப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், செய்யப்பட்ட உடனே மாநிலச் சட்டமன்றத்தின் முன்பு வைக்கப்படுதல் வேண்டும்.]

5. [குறித்த சில சூழ்நிலைகளில் நீதிமன்றத்தின் வழி மணஉறவு தீர்த்தல்] சட்டம், 1939 இன் பிரிவு 6 ஆல் (8/1939) நீக்கறவு செய்யப்பட்டது (17—3—1939).

நீக்கறவுகள்

6. கீழே குறிப்பிடப்பட்ட சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் விதிகளின் <sup>1</sup>[கீழே குறிப்பிடப்பட்ட வகையங்கள்], எந்த அளவுக்கு இந்தச் சட்டத்தின்

1. சட்டங்களின் இணக்கம் (எண் 3) ஆணை, 1956 ஆல் “பகுதி (அ) மாநிலம் அல்லது பகுதி (இ) மாநிலம்” என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

2. முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் (திருத்தம்) சட்டம், 1943 இன் (16/1943) பிரிவு 2 ஆல் “இந்தச் சட்டத்தின்” என்ற சொற்களுக்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

3. ஒப்படைவு செய்யப்பட்ட சட்டமியற்றும் வகையங்கள் (திருத்தம்) சட்டம், 1983 இன் (20/1983) பிரிவு 2ஆலும் இணைப்புப்பட்டியலாலும் புகுத்தப்பட்டது (15—3—1984).

வகையங்களுடன் அவை ஒவ்வாதிருக்கின்றனவோ அந்த அளவுக்கு, நீக்கறவுச் செய்யப்படுதல் வேண்டும்; அவையாவன:—

- (1) பம்பாய் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் விதி, IV/1827 இன் பிரிவு 26;  
 (3/1873) (2) சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் சட்டம், 1873 இன் பிரிவு 16;  
 2[\* \* \* \*]  
 (18/1876) (4) அவுத் சட்டங்கள் சட்டம், 1876இன் பிரிவு 3;  
 (4/1872) (5) பஞ்சாப் சட்டங்கள் சட்டம், 1872 இன் பிரிவு 5;  
 (20/1875) (6) மைய மாகாணங்கள் சட்டங்கள் சட்டம், 1875 இன் பிரிவு 5;மற்றும்  
 (3/1877) (7) அஜ்மீர் சட்டங்கள் ஒழுங்குமுறைப்படுத்தும் சட்டம், 1877 இன்  
 பிரிவு 4.

- 
1. முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் (திருத்தம்) சட்டம், 1943 இன் (16/1943) பிரிவு 3ஆல் "வகையங்கள்" என்பதற்கு மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.
2. "(3) வங்காளம், ஆக்ரா மற்றும் அஸ்ஸாம் உரிமையியல் நீதிமன்றங்கள் சட்டம், 1887 இன் பிரிவு 37" என்ற சொற்கள் இலக்கங்கள் மற்றும் அடைப்புக்குறிகள், மேற்படிச் சட்டத்தின் பிரிவு 3 ஆல் விட்டுவிடப்பட்டன. இந்த விடுகை அந்தச் சட்டத்தின் பிரிவு 37இன் செயற்பாட்டை உயிர்ப்புறச் செய்யும் விளைவைக் கொண்டிருக்கும்.